법인전환 검토보고서

세율 버전 2026-3 · 참고용 시뮬레이션

1. 검토 개요

매출 400,000,000원

업종군 서비스임대

자산 100,000,000원

대표 급여 72,000,000원

가족 근무자 1명 × 36,000,000원

이익(세무조정 전) 150,000,000원

소재지 부산광역시

부채 0원

연 배당액 10,000,000원

쉬운 설명 3줄

1 지금 법인 전환은 「검토 구간」입니다. 기준이 된 사업소득금액 150,000,000원

2 대표 손에 남는 돈 24,740,288원, 합산 순자산 8,235,570원 모두 개인 유지가 앞섭니다.

3 세무사와 전환 시기와 방법을 상담할 단계입니다. 아래 표에서 급여·배당을 바꿔 보며 감을 잡습니다.

---

2. 시기 판정

성실신고확인대상은 업종군 수입금액 기준입니다. 이익이 아닙니다.

올해 매출 400,000,000원 기준 500,000,000원

아직 기준 아래입니다. 대상에 들어가기 전에 전환하면 그해부터 법인 쪽으로 봅니다.

진입 예상 연도: 미확인 · 매출 추이 부족 — 진입 연도 미확인

3. 세부담 시뮬레이션

세부담 비교

법인으로 바꾸면 총 부담은 30,938,694원 줄어듭니다. 대표 손에 남는 돈 24,740,288원, 합산 순자산 8,235,570원 모두 개인 유지가 앞섭니다. 회사에 남겨둔 이익을 나중에 꺼내면 세금 약 2,541,730원이 더 붙습니다.

항목	개인 유지	법인 전환
대표 손에 남는 돈 (가처분)	92,406,180원	67,665,892원
회사에 남겨둔 이익 (유보금)	0원	16,504,718원
대표 + 회사 합산 순자산 증가	92,406,180원	84,170,610원
총 세금·보험·유지비용	57,593,820원	26,655,126원
남겨둔 이익을 나중에 꺼낼 때 세금 (2차 과세) 추정	0원	2,541,730원
가족 세부담 (소득세·보험)	0원	4,353,754원
가족 실수령 (합산에 미포함)	0원	31,646,246원

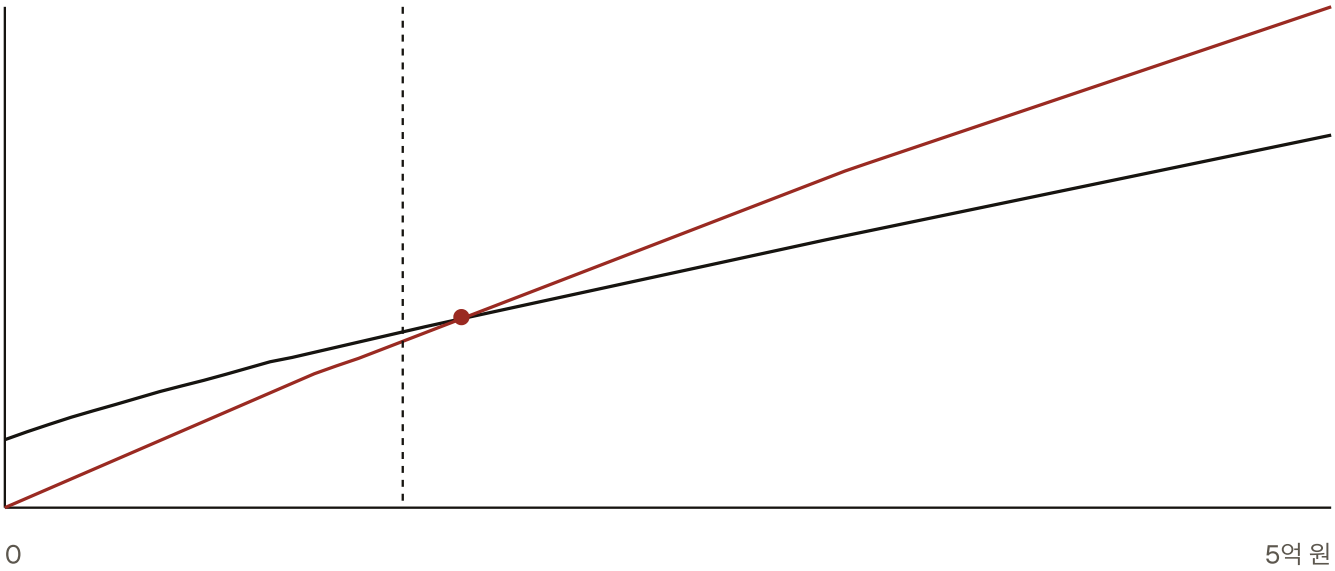
가족 실수령 31,646,246원은 합산에서 제외.

가족에게 주는 급여는 실제로 일한 사실(출근, 맡은 업무, 근무시간)을 증명할 수 있어야 합니다. 일한 실체가 없으면 회사 비용으로 인정받지 못하고 대표가 받은 급여로 보아 세금이 붙습니다.

전환 일회성 비용 240,000원 → 연간 합산 순자산 차이 -8,235,570원 → 합산 순자산 기준으로 법인이 불리 — 회수 없음

> 회사에 남겨둔 이익을 꺼낼 때
>
> 법인 돈을 급여나 배당 절차 없이 빼 쓰면 회사가 대표에게 빌려준 돈으로 봅니다. 그 돈에 이자를 계산해 세금을 더 내고, 갚지 않으면 대표 급여로 보아 소득세가 붙습니다.
>
> 회사 주식을 회사가 되사는 방법(자기주식)과 자본금을 줄이는 방법(감자)은 미반영 — 전문가 확인.
>
> ▶ 근거 (세무사용)

가로축은 연간 이익. 세로축은 합산 순자산. 대표 급여와 연 배당액은 지금 입력값으로 고정합니다(배당은 회사 현금 범위까지).



검은 선 개인 빨간 선 법인 · 교차 1.7억 원

4. 전환 방법 검토

입력만으로 단정하지 않습니다. 충족·미확인·전문가 확인을 나눠 봅니다.

세감면 최소 자본금 (순자산 대용)
100,000,000원

감면 미충족 시 손실액
0원

설립 자본금 → 등록면허세 (지방교육세 포함)
50,000,000원 → 240,000원 과밀 비해당

취득세 (감면 전 → 감면 후)
0원 → 0원

세감면을 받으려면 자본금을 순자산가액 100,000,000원 이상으로 올려 잡아야 합니다 (현재 50,000,000원).

금융기관 거래 예정이면 자본금은 신용평가 요소이므로 최소치로 잡지 않는 것이 보통입니다.

1순위 일반양수도 유력

부동산이 없어 세감면 실익이 없고 절차가 단순

미확인 · 포괄양수도 부가세 해당성 — 시행령 요건(사업 동일성·포괄 승계)은 입력만으로 판정 불가

세감면 없이 양도·취득 과세
세무사·법무사 확인 필요: 재고·영업권 승계, 고용승계, 감정평가
5년 사후관리(폐업·지분 50% 처분) 추징 위험

2순위 신설법인 가능

폐업 후 새로 시작 — 자산 이전 효과 없음

미확인 · 포괄양수도 부가세 해당성 — 시행령 요건(사업 동일성·포괄 승계)은 입력만으로 판정 불가

이월과세·취득세 감면 없음 (폐업 후 신설)
세무사·법무사 확인 필요: 재고·영업권 승계, 고용승계, 감정평가
5년 사후관리(폐업·지분 50% 처분) 추징 위험

3순위 세감면포괄양수도 곤란

감면 대상 부동산이 없어 실익이 작다

충족 · 주택·주택취득권 제외 — 주택 입력 없음
충족 · 취득세 감면 일몰 — 2027-12-31까지 취득

미충족 · 자본금 ≥ 순자산가액 — 자본금 50,000,000원 < 순자산 대용 100,000,000원 — 부족 50,000,000원
미확인 · 포괄양수도 부가세 해당성 — 시행령 요건(사업 동일성·포괄 승계)은 입력만으로 판정 불가
미확인 · 소비성서비스업 제외 (영 §29③) — 호텔·유흥 등 제외 법인은 업종군만으로 판정 불가
미확인 · 부동산 임대·공급업 취득세 감면 제외 — 한국표준산업분류 세분류가 없음 — 감면 제외 여부 미확인

설립 후 3개월 내 포괄양도
세무사·법무사 확인 필요: 재고·영업권 승계, 고용승계, 감정평가
5년 사후관리(폐업·지분 50% 처분) 추징 위험

4순위 현물출자 곤란

법인 자본금을 현금으로 마련하기 어려울 때

충족 · 주택·주택취득권 제외 — 주택 입력 없음
충족 · 취득세 감면 일몰 — 2027-12-31까지 취득

미충족 · 자본금 ≥ 순자산가액 — 자본금 50,000,000원 < 순자산 대용 100,000,000원 — 부족 50,000,000원
미확인 · 포괄양수도 부가세 해당성 — 시행령 요건(사업 동일성·포괄 승계)은 입력만으로 판정 불가
미확인 · 소비성서비스업 제외 (영 §29③) — 호텔·유흥 등 제외 법인은 업종군만으로 판정 불가
미확인 · 부동산 임대·공급업 취득세 감면 제외 — 한국표준산업분류 세분류가 없음 — 감면 제외 여부 미확인

현물출자 등기·감정평가
세무사·법무사 확인 필요: 재고·영업권 승계, 고용승계, 감정평가
5년 사후관리(폐업·지분 50% 처분) 추징 위험

---

5. 실행 로드맵 · 전문가 확인사항

1. 성실신고 대상에 들어가기 전과 후 중 어느 쪽에 전환 시점을 둘지 정합니다.

2. 자본금이 순자산가액 이상인지, 주택 자산이 있는지 확인합니다.
3. 포괄양수도 부가세·고용승계·감정평가는 세무사·법무사와 함께 봅니다.
4. 등록면허세·취득세는 본세만 추정(취득세분 지방교육세·농특세 미반영). 대도시 중과와 감면의 결합, 세금을 매기는 기준 금액(과세표준)은 세무사 확인.
5. 가족 급여를 넣었다면 근무 사실 증빙(출근·업무·근무시간)을 갖춥니다.

6. 전제와 한계

전제

법령값이 아닙니다. 고치면 위 비교가 다시 계산됩니다.

법인 월 기장료 서울 소규모 법인 월 기장료. 연 240만(상단)을 월 12.5만+조정 90만으로 분해. 수정 가능 · 기본 125,000원	125000	원
법인 조정·신고료 법인 연간 조정·신고료. 월 기장과 합쳐 240만. 수정 가능 · 기본 900,000원	900000	원
개인 복식 월 기장료 개인 복식부기 월 기장료. 연 150만을 월 9만+조정 42만으로 분해. 수정 가능 · 기본 90,000원	90000	원
개인 복식 조정료 개인 복식 연간 조정·신고료. 수정 가능 · 기본 420,000원	420000	원
개인 간편 월 기장료 개인 간편장부 월 기장료. 연 110만(실무 90~150 가운데). 수정 가능 · 기본 65,000원	65000	원
개인 간편 조정료 개인 간편 연간 조정·신고료. 수정 가능 · 기본 320,000원	320000	원
설립 부대비용 설립 부대비용(법무·공증). 미정 — 기본 0, 미반영. 수정 가능 · 기본 0원	0	원
퇴직 경로 근속연수(년) 퇴직 경로 근속연수 가정(기본 10년). 근속연수공제·임원 한도가 이 값에 비례. 수정 가능 · 기본 10년	10	년

감정평가 비용

감정평가 비용. 세감면 포괄양수도·현물출자에서 순자산가액 산정용. 실무 초기치 200만 (Josh 2026-09-26). 수정 가능 · 기본 2,000,000원

2000000 원

현물출자 법원 절차·법무 비용

현물출자 법원 인가·법무 비용. 실무 초기치 500만 (Josh 2026-09-26). 수정 가능 · 기본 5,000,000원

5000000 원

성실신고확인비용 기본값

성실신고확인비용 기본값 150만(연). 대상자인데 직접 입력이 없을 때 적용. 수정 가능 · 기본 1,500,000원

1500000 원

법인 비용이 이익보다 크면 그 적자만큼 회사 현금이 줄어든 것으로 계산합니다. 적자는 다음 해로 넘겨 공제하지 않은 것으로 봅니다.

본 계산은 참고용 시뮬레이션이며 세무 자문이 아닙니다. 개별 사안은 반드시 세무사 확인이 필요합니다.